

1500453-35.2021.8.26.0696
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Furto
Magistrado: WENDEL ALVES BRANCO
Comarca: Ouroeste
Foro: Foro de Ouroeste
Vara: Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 14/12/2022
... - Assunto:
Inquérito Policial - Furto
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2324834/2021 - DEL.POL.OUROESTE, 21678538 - DEL.POL.OUROESTE, 408/21/619 - DEL.POL.OUROESTE, 2324834 - DEL.POL.OUROESTE
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
JOCIMAR DE PAULA SILVA NOGUEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WENDEL ALVES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ouroeste
Foro de Ouroeste
Juizado Especial Cível e Criminal
Av. Paulo Brasil Ferreira Velloso, 1350, Ouroeste-SP - cep 15685-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500453-35.2021.8.26.0696 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500453-35.2021.8.26.0696
Classe - Assunto:
Inquérito Policial - Furto
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2324834/2021 - DEL.POL.OUROESTE, 21678538 - DEL.POL.OUROESTE, 408/21/619 - DEL.POL.OUROESTE, 2324834 - DEL.POL.OUROESTE
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
JOCIMAR DE PAULA SILVA NOGUEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WENDEL ALVES BRANCO

Vistos.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Existência e autoria da infração demonstradas com o boletim de ocorrência de fls. 04/06, com o auto de exibição e apreensão de fls. 07, com o laudo de fls. 20/23 e com a prova oral coletada em juízo. Com efeito, a vítima confirmou a subtração da bicicleta, que posteriormente foi encontrada pela polícia na posse do acusado. Este, por seu turno, admitiu a infração, dizendo que recebera o bem para negociar drogas. A bem da verdade, o caso me parece o de receptação dolosa, mas, como o processo tramitou neste Juizado e à míngua de requerimento do MP em sentido contrário, processar-se-á como culposa.

Deste modo, analisado o conjunto probatório, verifica-se que a prova colhida sob o crivo do contraditório confirmou os elementos de investigação, de modo que todos os elementos apurados são firmes e convincentes, estabelecendo com segurança a prática dos atos descritos na denúncia, sendo a condenação de rigor.

Passo a dosar a pena.

Em atenção ao art. 59 do Código Penal, nota-se que as circunstâncias são desfavoráveis, pois o acusado tem diversas condenações pretéritas definitivas e também é multireincidente (fls. 79/93). Sem causas de aumento ou diminuição. Pena: 01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa. Desfavoráveis as circunstâncias, fixo o REGIME SEMIABERTO para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33 do Código Penal, vedada a concessão de medidas alternativas do art. 44 do CP pelos mesmos fundamentos.

Ante a ausência de elementos sobre a capacidade econômica da ré, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, a teor do que dispõe os artigos 49, §1º e 60, ambos do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de condenar JOCIMAR DE PAULA SILVA NOGUEIRA, vulgo "Carreirinha", à pena de 01 (um) ano de detenção em regime semiaberto e 20 (vinte) dias-multa na unidade mínima, por infração ao artigo 180, § 3º, do Código Penal.

Declaro o trânsito em julgado nesta oportunidade, por renúncia ao prazo recursal. Deixo de fixar valor mínimo para reparação de eventuais danos (387, IV, CPP), uma vez que não existem elementos para dimensionar eventuais prejuízos, cabendo ao interessado procurar o juízo cível competente.

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências: 1) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para fins do disposto no at. 15, inciso III, da Constituição Federal; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação, informando-lhe a condenação; 3) Extraia-se guia de recolhimento definitiva.

Sem condenação em custas e honorários (55, Lei n. 9099/95).

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo pelo convênio OAB/DPE, se o caso.

P.R.I.C.

Ouroeste, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA